

충남대학교병원

변상명령

제 목 ●●◆◆ 관리 업무 처리 부적절

소 관 부 서 ☆☆☆☆과(○○○○○팀)

회 계 연 도 2019. 2020. 2021.

회 계 명

변상명령대상자 충남대학교병원 ☆☆☆☆과(○○○○○팀)

●●○○○○○ 및 불출 담당

◇◇0급 A (생년월일 : 0000.00.00.)

주 문 위 사람은 충남대학교병원에 ■■■■원을 변상할 책임이 있다.

이 유

1. 사실관계

☆☆☆☆과 ○○○○팀은 「업무분장규정」 제12조의2에 따라 원내 소요 관리◆◆ (고정◆◆, ●●◆◆, 부외◆◆)¹⁾ 수급계획의 수립 및 구입요구서를 검토하고, 관리◆◆의 점수·입고·취득·불출 등에 관한 제반 업무를 처리하고 있다.

한편, ☆☆☆☆과 ○○○○팀 ●●관리 및 불출 업무를 담당하는 △△ 직원은 관련 업무를 담당하면서 「복무규정」, 「회계규정」, 「회계직원책임법」, 「○○○○지침」 등에 의거하여 법령과 규정에 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행해야 하고,

1) 「○○○○지침」 제6조 (◆◆의 구분)

- ① 병원의 ◆◆은 고정◆◆, ●●◆◆, 부외◆◆으로 한다.
- ② 고정◆◆은 병원이 계속적으로 소유 또는 점유하는 ◆◆으로 내용년수가 1년 이상이고, 취득가액이 1,000,000원 이상인 것을 원칙으로 하고, 1,000,000원 미만의 ◆◆도 그 성질상 고정◆◆으로 취급할 필요가 있는 것은 고정◆◆으로 관리한다.
- ③ ●●◆◆은 약품·진료■■■■·의료소모품·급식■■■■와 사무용품·인쇄물·수선용품·유류·소모성 비품 등의 소모성 ◆◆을 말한다.
- ④ 부외◆◆의 관리는 다음 각 호와 같이 한다.
 1. 부외◆◆은 내용년수가 1년 이상이고, 취득가액이 30,000원 이상 1,000,000원 미만인 ◆◆(각종 현황판은 그 면적이 2㎡ 이상인 것)으로 장부상은 비용 처리되나 부외로 관리하는 ◆◆을 말한다. 다만, 관리상에 있어 부외◆◆으로 취급하기 곤란한 ◆◆은 예외로 한다.
 2. 30,000원 미만 또는 1,000,000원 이상의 ◆◆도 성질에 따라 부외로 관리할 수 있다. <개정 2006.09.11>

담당 업무로서 ●●◆◆이 필요한 부서의 물품청구서를 확인한 이후 각 부서별로 필요한 물품에 대하여 적기에 적량의 물품을 정확히 배송해야 하는 직무상 의무가 있다.

1) 그러나 ☆☆☆☆과 △△ ●●○○○○○ 및 불출 업무 담당자인 A 직원은 2020.04.~2021.02.기간 동안 「○○○○○지침」 절차와는 상이하게 【표1】과 같이 본인의 직무 권한을 넘어서거나 비정상적이고 부적절한 ▲▲ 청구·불출을 다수 진행하였으며, 본인이 관리 및 불출을 주로 담당하는 검수 완료된 ●●◆◆ 물품의 △△ 실●●수량을 전산상 ●●수량과 일치하지 못하게 관리하고 있었을 뿐만 아니라, 이러한 ●●불일치 문제에 대하여 공식 보고 및 공식 절차 없이 부서에 실제로 불출(사용)하지도 않은 허위의 ▲▲ 청구·불출을 전산 조작·진행하여 부적정하게 ●●관리를 하였다.

【표1】 ▲▲ 청구·불출(유사사례) 내역

(단위 : EA, BOX, PKG 외 / 원)

대상기간	품목	수량	금액	비고
2020.04.~2021.02.				

*출처 : 특별감사 요청 사항 일부 발췌

2) A 직원은 ●●불일치 문제에 대하여 △△ 선임근무자로서 근본적인 원인 규명과 문제 해결을 위하여 상급자 보고, 공식적인 부서 회의, 납품 업체와의 공식 업무 처리 등을 통하여 관련 문제를 공식 보고하고 공식 절차대로 처리하였어야 했으나, 이러한 직무상 노력이 불성실하거나 전무하였다.

3) 아울러 ●●불일치에 대한 자신의 업무 과실을 만회하고자 비공식적·지속적·반복적·적극적으로 ▽▽부서의 물품청구가 없었던 ●●◆◆을 실제 ▽▽부서에 불출하지 않은 채로 2020년 4월부터 2021년 2월까지 다수의 부정한 허위 ▲▲ 청구·불출을 생성하여 전산 조작·진행하였다.

4) 또한, 허위의 ▲▲ 청구·불출이 최초 특별감사 요청시 일부 확인된 2020년 4월부터가 아닌 2019년 4월부터 당해 10월까지 부적절한 ○○○의 형식으로 추가적으로 진행된 사실과 이러한 행위를 약 2년여 동안 은폐한 것이 확인되었다.

5) 그 결과 약 2년여 동안 A 직원의 지속적인 허위의 ○○○○ 및 ▲▲ 청구·불출 진행에 따라 ●●◆◆이 실제 집행과는 다르게 소모처리 되었고, 본원에서 환자에게 청구 및 부서에서 사용되지 않은 물품이 ▽▽부서에 전산상으로만 허위 불출 처리됨으로써 그 수량만큼의 금원이 계약업체에 지급되게 되어, 이에 병원에서는 가중된 손해가 발생하게 되었다.

6) 한편, A 직원의 다수의 ○○○○ 및 ▲▲ 청구·불출에는 ●●불일치 문제에 대하여 단지 검수 완료된 ●●를 일치키시기 위한 부적절한 허위의 ▲▲ 청구·불출뿐만 아니라, 「○○○○지침」에 따른 청구·불출 업무 절차와는 상이하게 예외적으로 ☆☆☆☆과 △△ 직원이 ▽▽부서에서 청구하지 않은 물품에 대하여 ○○○○ 및 ▲▲ 청구·불출 업무를 처리하였다.

7) 이러한 ○○○○ 및 ▲▲ 청구·불출 사유에는 일부 ▽▽부서의 협조 요청(긴급, 퇴원, 코로나19 등), 물품 단위 등에 따라 진행한 것을 확인하였고, 추후 공식적으로 ▽▽부서에서 물품 수령 여부가 확인된 물품, 환자 처방 내역으로 ○○○○ 및 ▲▲ 청구·불출 건 전체 또는 일부 인정이 가능한 물품, 긴급(코로나19 등) 및 기타 물품 수령을 확인할 수 있거나 기타 증빙 내역으로 확인이 가능한 물품 등에 대하여는 소명을 진행하였다.

8) 그러나 A 직원 본인의 업무 과실(소명불인정), 증빙자료 부재로 불출 및 수령의 입증이 불가한 건(기타불인정)에 대하여는 ▽▽부서의 미수령에 대한 ▲▲ 청구·불출을 증빙할 수 없거나(불출 및 수령증 부재), ☆☆☆☆과 △△에서 자체 관리하는 수기 기록 문서 방식으로 불출 업무를 진행하여 다수 불출 처리되어 있는 것을 확인하였는데, 이러한 물품 불출 및 수령증의 부재와 더불어 ☆☆☆☆과 자체 수기 기록으로만 작성 및 불출 처리한 물품에 대하여도 A 직원이 불출한 물품 일부에 대하여는 통상적으로 인정할 수 없거나 공식적인 증빙자료로 활용할 수 없는 특성²⁾의 다수의 물품이 불출 처리되어 있었다.

9) 아울러 ▽▽부서의 긴급의 사유 등으로 ☆☆☆☆과 △△ 수기 문서에 기록되어 있는 물품에 대하여도 관련 규정의 원칙상 □□□□부서(▽▽부서)에서 사후 청구를

2) 일반적으로 기존에 수기 기록 문서상으로도 불출하지 않거나, 불출 하였더라도 ▽▽부서에서 사후(또는 수령 전) 청구했던 물품

신속히 진행하여 ○○○○부서와 □□□□부서의 업무분장상의 수불 관계를 명확히 하였어야 했으나, 다수·다량의 물품에 대하여 A 직원이 본인의 직무 권한을 남용하여 지속적인 ▲▲ 청구·불출을 진행하였고, 전임자와는 다르게 이러한 절차를 준수하지 않은 ▲▲ 청구·불출의 주요 진행 동기에 대하여는 ▽▽부서와의 마찰을 피하기 위한 것이라고 하였는데, 이로 인하여 관련 수불 업무 질서가 문란하게 되었다.

10) 이에, A 직원 본인의 업무 과실로 인한 소명불인정 건 및 공식적으로 입증할 수 없는 형태의 기타불인정 건에 대한 물품 수불 처리에 대하여도 직무 권한 남용 및 부정확한 증빙 업무 처리 등으로 인하여 부적절하게 업무가 이루어진 것으로 확인되어 일부 병원 재산에 손해가 발생하게 되었다.

2. 변상책임 유무 검토

가. 회계관계직원인지 여부

본원 「회계규정」 제12조 (회계관계직원의 책임)에 따르면 제①항 ‘회계관계직원은 법령 기타 관계규정이 정하는 바에 따라 성실하게 그 직분에 따른 회계처리를 하여야 한다.’ 라고 되어 있으며, 제②항에는 ‘회계관계직원의 책임에 관하여는 회계관계 직원 등의 책임에 관한 법률이 정하는 바에 의한다.’ 라고 되어 있다.

이에 따라, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률(약칭:회계직원책임법)」 제2조 (정의) 제3호³⁾ 가목에는 회계관계직원이란 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계사무를 집행하는 사람으로서 ‘관계 법령, 정관, 사규 등에 규정된 사람’으로 정의하고 있다.

또한, 본원 「회계규정」 제13조 (회계관계직원의 재정보증)에는 제①항 ‘회계관계 직원은 재정보증 없이는 그 직무를 담당하게 할 수 없다.’ 및 제②항 ‘제1항의 회계 관계직원의 범위 및 기타 재정보증에 관한 필요한 사항은 원장이 따로 정하되, 집행 간부는 위임전결 규정이 정하는 바에 따라 회계관계직원으로 본다.’로 규정되어 있기에,

3) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제2조(정의) 제3호 「감사원법」에 따라 감사원의 감사를 받는 단체 등의 회계 사무를 집행하는 사람으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 관계 법령, 정관, 사규(社規) 등에 규정된 사람

나. 관계 법령, 정관, 사규 등에 따라 임명된 사람

다. 가목 또는 나목의 대리자, 분임자 또는 분임자의 대리자

본원「회계 관계 직원 재정보증 지침」 제2조(재정보증) 및 제3조(재정보증 한도액)⁴⁾ 1호 ‘계약담당, ○○○○담당, 수입담당, 지출담당, 유가증권관리담당, 징수결정담당, 현금출납담당, 수입, 지출, 급여지급, 자금관리, 응급수납의 직에 해당하는 자는 100,000,000원 이내’, 제2호 ‘분임○○○○○담당의 직에 해당하는 자는 50,000,000원 이내’에 재정보증을 설정하여야 하고, 현재 각 호에 따라 재정보증에 가입되어 있다.

그러므로 ☆☆☆☆과 ○○○○팀 ●●○○○○○ 및 불출 업무를 담당하는 △△ 직원인 A 직원은 회계관계직원에 해당한다.

나. 고의 또는 중대한 과실이 있었는지 여부

「회계직원책임법」 제3조(회계관계직원의 의무)에는 ‘회계관계직원은 법령, 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바에 따라 성실하게 직무를 수행하여야 한다’라고 되어 있다.

☆☆☆☆과 A 직원은 본인의 직무 권한을 넘어서는 다수의 비정상적인 ▲▲ 청구·불출 진행, △△ 실●●와 전산●●와의 ●●불일치 관리, 더욱이 ●●불일치 문제에 대하여 △△ 선임근무자로서 근본적인 원인 규명과 문제 해결을 위하여 상급자 보고, 공식적인 부서 회의, 납품 업체와의 공식 업무 처리 등을 통하여 관련 문제를 공식 보고하고 공식 절차대로 처리하였어야 했으나, 이러한 직무상 노력이 불성실하거나 전무하여 직무상 의무를 위반하였다.

따라서 ☆☆☆☆과 A 직원은 본인의 병원 ●●○○○○○ 및 불출 업무에 대하여 직권남용, 직무태만, 부정행위 은폐, 다수·다량·다액의 허위 및 부적절한 ○○○ 및 ▲▲ 청구·불출 진행을 통한 회계질서 문란에 해당되며, 이러한 비위행위가 약 2년 여에 걸쳐 비공식적·지속적·반복적·적극적으로 이루어진 것으로 보아 고의 및 중대한 과실로 관계 법령과 규정을 위반하였다.

다. 법령(규정) 위반과 손해 발생 인과관계 여부

4) 「회계 관계 직원 재정보증 지침」 제3조(재정보증 한도액) 회계 관계 직원에 대한 재정보증 한도액은 다음과 같다.
1. 계약담당, ○○○○담당, 수입담당, 지출담당, 유가증권관리담당, 징수결정담당, 현금출납담당, 수입, 지출, 급여지급, 자금관리, 응급수납의 직에 해당하는 자는 100,000,000원 이내
2. 분임○○○○○담당의 직에 해당하는 자는 50,000,000원 이내
3. 제1호와 제2호에 계기된 직 외 해당하는 자는 5,000,000원 이내

본원 「복무규정」 제13조(손해배상)에는 ‘직원이 고의 또는 중대한 과실로 병원의 재산에 손해를 입혔을 때에는 이를 배상하여야 한다.’ 라고 되어 있으며, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임)⁵⁾에 따르면 제①항 ‘회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다’ 및 제②항 ‘현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 〇〇를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毀損)된 경우에는 변상할 책임이 있다’ 라고 명시되어 있다.

약 2년여 동안 A 직원의 지속적인 허위의 〇〇〇 및 ▲▲ 청구·불출 진행에 따라 〇〇◆◆이 실제 집행과는 다르게 소모처리 되었고, 본원에서 환자에게 청구 및 부서에서 사용되지 않은 물품이 ▽▽부서에 전산상으로만 허위 불출 처리됨으로써 그 수량만큼의 금원이 계약업체에 지급되게 되어 A 직원의 법령과 규정을 위반한 업무상 부정행위로 인하여 병원 재산에 대하여 중대한 손해를 끼치게 되었다.

아울러, A 직원 본인의 업무 과실로 인한 소명불인정 건 및 공식적으로 입증할 수 없는 형태의 기타불인정 건에 대한 물품 수불 처리에 대하여도 직무 권한 남용 및 부정확한 증빙 업무 처리 등으로 인하여 부적절하게 업무가 이루어진 것으로 확인되어 일부 병원 재산에 손해를 끼치게 되었다.

【표2】 부적절한 〇〇〇 및 ▲▲ 청구·불출 내역(병원 재산 손해 내역)

(단위 : EA, BOX, PKG 외 / 원)

구분	소계		본인인정		소명불인정		기타불인정	
	건수	금액(원)	건수	금액(원)	건수	금액(원)	건수	금액(원)

*출처 : 당사자(A 직원) 및 관련 부서 수불 확인 내역 / 세부내역 별첨
 *〇〇〇 및 ▲▲청구불출 건수 및 금액 : 당사자(A 직원) 확인 내역(허위 조작, 업무 과실, 증빙 불가 등)

5) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조(회계관계직원의 변상책임) ① 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다.
 ② 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 〇〇를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毀損)된 경우에는 변상할 책임이 있다.
 ③ 제2항의 경우 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 스스로 사무를 집행하지 아니한 것을 이유로 그 책임을 면할 수 없다.
 ④ 제1항 및 제2항의 경우 그 손해가 2명 이상의 회계관계직원의 행위로 인하여 발생한 경우에는 각자의 행위가 손해발생에 미친 정도에 따라 각각 변상책임을 진다. 이 경우 손해발생에 미친 정도가 분명하지 아니하면 그 정도가 같은 것으로 본다.

3. 변상책임액

따라서 위 사람(A 직원)은 「회계규정」, 「회계직원책임법」 등에 의거하여 회계관계직원에게 해당되며, 고의 및 중대한 과실로서 허위 및 부적절한 ○○○○ 및 ▲▲ 청구·불출을 진행을 통한 법령과 규정을 위반하여 충남대학교병원에 【표3】과 같이 ■■■■원의 재산상 손해를 끼쳤기에 변상할 책임이 있다고 인정되므로, 「복무규정」, 「회계규정」, 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조6)에 따라 주문과 같이 명령한다.

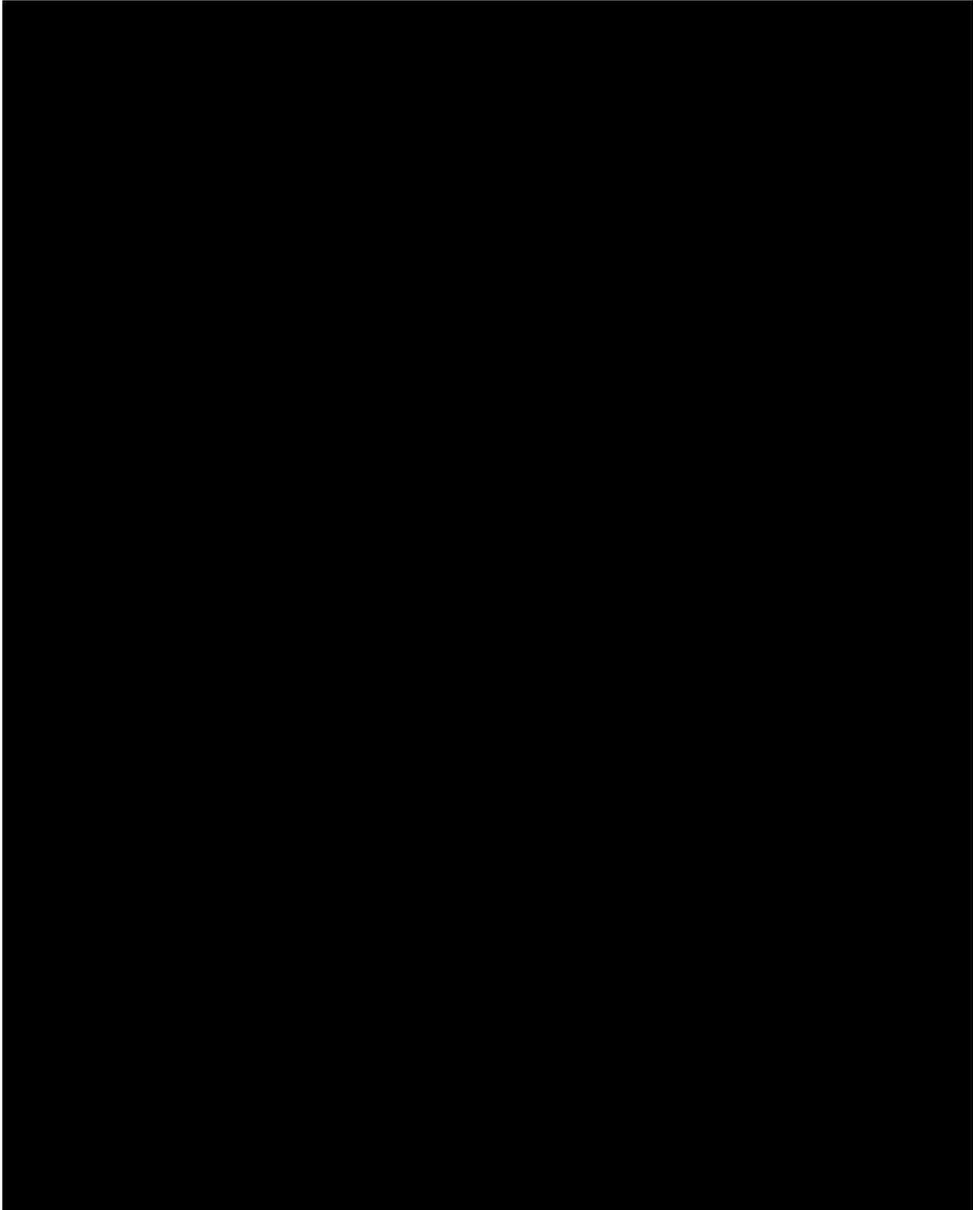
【표3】 변상명령 (변상 요구 내역)

변상책임자	과실여부	변상액	변상사유

*출처 : 당사자(A 직원) 확인 내역 / 세부내역 별첨(○○○○ 및 ▲▲ 청구·불출에 따른 ○○ 내역)

- 6) 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조(감사원의 판정 전의 회계관계직원의 변상책임) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 회계관계직원이 제4조에 따른 변상책임이 있다고 인정되는 경우에는 감사원이 판정하기 전이라도 해당 회계관계직원에게 대하여 변상을 명할 수 있다.
1. 중앙관서의 장(「국가재정법」 제6조에 따른 중앙관서의 장을 말한다. 이하 같다)
 2. 지방자치단체의 장
 3. 감독기관(국가기관이나 지방자치단체의 기관이 아닌 경우만 해당한다. 이하 같다)의 장
 4. 해당 기관(국가기관이나 지방자치단체의 기관이 아닌 경우로서 감독기관이 없거나 분명하지 아니한 경우만 해당한다. 이하 같다)의 장
- ② 제1항의 경우 중앙관서의 장, 지방자치단체의 장 또는 감독기관의 장은 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 기관별·직위별로 위임 한도액의 범위에서 해당 기관 또는 직위에 있는 사람에게 변상명령의 조치를 하게 할 수 있다.
- ③ 제1항 또는 제2항에 따라 변상명령을 받은 회계관계직원은 이의가 있으면 감사원장이 정하는 판정청구서에 의하여 감사원에 판정을 청구할 수 있다.
- ④ 제1항 또는 제2항에 따라 변상명령을 한 자는 감사원이 해당 회계관계직원에게 대하여 변상의 책임이 없다고 판정하거나 제5조에 따라 변상금액을 감면한 경우에는 회계관계직원이 이미 낸 변상금의 전부 또는 그 차액을 지체 없이 반환하여야 한다.
- ⑤ 감사원의 판정에 따른 변상명령서나 제1항 또는 제2항에 따른 변상명령서가 해당 회계관계직원에게 송달된 때에는 시효중단의 효력이 있다.

【별첨】○○○ 및 ▲▲청구·불출에 따른 ○○ 내역 (A 직원 확인 내역)



2021. 07. 26.